

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1286/2530

นางนพรัตน์ แซ่จงหรือสุวรรณมณี

โจทก์

นายนิกร สุวรรณมณี

จำเลย

นายนิกร สุวรรณมณี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 247

ความว่า คดีนี้ จำเลยฎีกา บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์ที่จะฎีกาจึงขอถอนฎีกาของ
จำเลย ไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงข้างคำร้องว่า รับสำเนาแล้ว ไม่คัดค้าน(อันดับ 49)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์จำเลยหย่าขาดจากการสมรสให้จำเลยไป
ดำเนินการจดทะเบียนหย่ากับโจทก์ ณ ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ถ้าหาก
จำเลยไม่ไปจดทะเบียนหย่าก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา (อันดับ 43)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 49)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ
ความของศาลฎีกา ไม่คืนค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาให้จำเลยเพราะจำเลยเสียมาเพียง 200
บาท

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ
ความของศาลฎีกา ไม่คืนค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาให้จำเลยเพราะจำเลยเสียมาเพียง 200
บาท

(เป็นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>